

1505704-80.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2063002/2021 - 10º D.P.

PENHA DE FRANCA, 16595532 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 889/21/210

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1505704-80.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505704-80.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2063002/2021 - 10º D.P.

PENHA DE FRANCA, 16595532 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 889/21/210

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle -334/2021

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS, está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 54-56 segundo a qual "[...] que no dia 04 de março de 2021, por volta das 19 horas, na Rua Domingos Agostin, nº 50, Tatuapé, nesta Capital, MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado a fls. 04, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 16 (dezesesseis) porções, contendo 14,3 gramas, da substância entorpecente denominada "cocaína", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10, laudo de constatação preliminar de fls. 12/14 e laudo de exame químicotoxicológico a ser oportunamente juntado aos autos. Consoante

se apurou, o denunciado levava consigo e guardava as drogas mencionadas para fins de entrega consumo de terceiros, em local conhecido como ponto de venda de drogas. Todavia, policiais civis receberam informações anônimas da ocorrência de tráfico de drogas no local dos fatos, razão pela qual se deslocaram até o local indicado, oportunidade em que montaram campana. Assim, observaram o denunciado parado, bem como viram a aproximação de um indivíduo não identificado, que entregou algo ao denunciado e recebeu dele um objeto, afastando-se na sequência. Por isso, os policiais abordaram o denunciado e, efetuada busca pessoal, localizaram em seu poder 16 (dezesseis) porções de "cocaína" e R\$ 11,00 (onze reais) em espécie. Indagado informalmente o denunciado confessou que traficava drogas, mas ao ser ouvido perante a digna autoridade policial (fls. 04), negou a prática do crime. A quantidade de porções apreendidas, a forma como estavam acondicionados, em pequenas porções preparadas para venda, o dinheiro trocado apreendido, bem como as demais circunstâncias da prisão em flagrante indicam, com segurança, que o denunciado se encontrava na prática do narcotráfico quando abordado. Saliente-se, por fim, que o delito foi cometido durante estado de calamidade pública. [...]."

A materialidade delitiva consta no auto de exibição e apreensão de fls. 10 e laudos periciais de fls. 12-14, 103-105, 110-111 e 198-200.

Recebida a denúncia em 24/10/2022 (fls. 208-212). O réu foi citado em 24/10/2022 (fls. 208-212).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório permite segura convicção de que fora o réu surpreendido trazendo consigo o entorpecente descrito na denúncia (16 porções de cocaína), em circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil.

Nesse sentido, os policiais civis Reginaldo Paterno e Ludson Monteiro Pereira relataram em sede do contraditório terem se dirigido ao local por se tratar de um conhecido ponto de tráfico de drogas. Por um breve momento realizaram a observação sobre a conduta do réu que lá estava e dele se aproximou um indivíduo que entregara algo ao réu e, desse, recebera algo. Por isso, as testemunhas deliberaram pela abordagem, oportunidade em que encontraram na posse do acusado as porções de cocaína, bem como, a quantia de onze reais. Informalmente, o réu admitia ali praticar a mercancia espúria.

O réu, por sua vez, ao ser interrogado neste juízo, negou a traficância. Disse que trazia consigo dez porções das drogas, não sabendo a origem de outras seis, destinadas ao consumo próprio. Teria vindo ao local para adquirir a droga para consumo, mediante pagamento de dez reais de cada porção e o dinheiro que trazia consigo seria destinado ao pagamento de sua condução para casa, na região central, Edifício Copam.

Esse é o contexto da prova oral e que, analisado em conjunto à materialidade delitiva apurada, presta-se à convicção de que o réu tinha consigo as drogas para fins da mercancia espúria, surpreendido em franco fornecimento do entorpecente a terceiro.

Os depoimentos policiais devem ser acolhidos com cautela, impondo-se ao juiz se ater ao atributo do ato administrativo que é a presunção de veracidade relativa, quando desconstituídos por segura demonstração de desvio de finalidade, com punição severa aos autores. Mas, na presente causa, as provas não se inclinam a desacreditá-los, senão, reconstituir ações pautadas em transparência, legalidade e isenção, movidas pelo estrito cumprimento do dever legal exercido sob os olhares de populares.

Em contrapartida, a escusa ofertada pelo réu se mostra inverossímil porque pública e notória é a ausência de deslocamento de usuário por distância considerável, como alegada pelo réu, para ir a um ponto e comprar drogas para consumo próprio.

Autoria, materialidade e culpabilidade, portanto, incontestes diante do contexto probatório objeto da análise acima.

Afasta-se a agravante genérica relativa ao estado de pandemia pela ausência de comprovação de que em sua decorrência houvesse melhor aproveitamento a réu ou,

exasperação dos efeitos de sua conduta em meio ao estado de exceção.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06. Passo a dosar a pena –

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.434/06 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal.

O réu não ostenta antecedentes criminais, viável se reconhecer o crime na forma privilegiada (artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06), não se descartando a possibilidade de que tivesse sido cooptado apenas para a atividade na qual fora surpreendido, diante da ausência de outras circunstâncias de seu envolvimento.

Assim, reduz-se a pena retro de fração de 2/3, resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão e 168 dias multa no piso legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes:- 1) prestação de serviços à comunidade e, 2) recolhimento de pecúnia em benefício de entidade assistencial, a serem especificadas as prestações em sede de Execução Penal.

Oficie-se para incineração das drogas.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA